

1006324-89.2019.8.26.0400

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Aposentadoria Especial (Art. 57/8)

Magistrado: Maria Heloisa Nogueira Ribeiro Machado Soares

Comarca: Olímpia

Foro: Foro de Olímpia

Vara: 3ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 23/05/2022

... interesses do Município, como contrando, tráfico de drogas, vandalismo; patrulhando ostensivamente ruas e avenidas; mantendo a fluidez e a segurança no trânsito; protegendo bens públicos, serviços e instalações', sem especificar os fatores de risco.

Ainda, as certidões de fls. 73, 117/123 e 580/585 demonstram que de 08/03/1993 a 31/07/1993 o autor exerceu a função de 'guarda ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Olímpia

Foro de Olímpia

3ª Vara Cível

Rua Duque de Caxias nº 466, Olímpia - SP - cep 15400-095

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1006324-89.2019.8.26.0400 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1006324-89.2019.8.26.0400

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Aposentadoria Especial (Art. 57/8)

Requerente:

Edivaldo Maciel

Requerido:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Justiça Gratuita

Juíza de Direito: Dra. Maria Heloisa Nogueira Ribeiro Machado Soares

Vistos.

I. EDIVALDO MACIEL ajuizou a presente AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL c.c. pedido subsidiário de APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS aduzindo, para tanto, que iniciou sua vida laborativa em 04/03/1980 como trabalhador rural e, após, em julho/1989 passou a desenvolver outras atividades laborais, como anotado em sua CTPS. Formulou pedido administrativo para recebimento de aposentadoria por tempo de contribuição e, apesar de preencher todos os requisitos necessários para concessão do benefício, teve seu pedido indeferido. Contudo, possui mais de 25 anos de trabalho prestados em atividades especiais, fazendo jus a aposentadoria especial e, ainda, com a conversão do tempo especial em comum, também possui tempo suficiente para concessão de aposentadoria por tempo de contribuição. Aponta que o requerido deixou de reconhecer o primeiro vínculo de trabalho anotado em sua CTPS, de 04/03/1980 a 08/03/1980, bem como o período em que laborou junto à Prefeitura

Municipal de Paraíso de 08/03/1993 a 31/07/1993, de 02/08/1993 a 13/06/1994 e de 08/03/1995 até a data da expedição da certidão de tempo de serviço. Em razão disso, requer judicialmente a inclusão de período laborado para empresa Tarumã, devidamente anotado em sua CTPS, a inclusão dos períodos laborados para Prefeitura Municipal de Embaúba, o reconhecimento dos períodos laborados em condições especiais como 'trabalhador rural' e como 'guarda civil municipal', a concessão de aposentadoria especial ou a conversão dos períodos especiais em comum e a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, desde a data do requerimento administrativo ou desde quando foram preenchidos todos os requisitos legais. Instruiu a inicial com documentos (fls. 28/129).

Deferida a gratuidade da justiça (fl. 138); o requerido foi regularmente citado (fl. 143) e apresentou contestação (fls. 144/148) alegando, em síntese, que o autor não comprovou o exercício de atividade especial e que não possui tempo de contribuição suficiente à concessão das aposentadorias pretendidas. Requereu a improcedência da demanda e juntou documentos (fls. 149/241).

Em manifestação o autor apresentou novos documentos (fls. 242/541), com ciência do requerido (fl. 552).

Réplica reiterando a inicial e impugnando os termos da defesa (fls. 546/549).

Oportunizada a especificação de provas (fls. 553/554); as partes não se manifestaram (fl. 559).

Determinada a expedição de ofício e a realização de perícia técnica (fl. 560), sobreveio resposta, com documentos (fls. 579/585) e foi apresentado laudo pericial (fls. 586/602).

Encerrada a instrução, as partes apresentaram manifestação e memoriais finais (fls. 607/609 e 610/619).

É o relatório.

II. Fundamento e DECIDO.

Cuida-se de ação proposta em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, visando o reconhecimento de período anotado em CTPS e períodos laborados em condições especiais, com a concessão de aposentadoria especial ou por tempo de contribuição.

A pretensão inicial é procedente. Vejamos.

A aposentadoria por tempo de contribuição será devida ao segurado que, cumprida a carência legal, completar 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem, e 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, independentemente da idade, conforme estabelecido no artigo 201, § 7º, inciso I, da Constituição Federal, após a EC nº 20/98.

A aposentadoria também será concedida ao segurado que, antes da entrada em vigor da EC nº 20/98, cumpriu todos os requisitos necessários, ou seja, no mínimo, 30 (trinta) anos de serviço, se homem, e 25 (vinte e cinco) anos de serviço, se mulher, além da carência legal, de acordo com os artigos 52 e 53, da lei 8.213/91.

Ainda, há a possibilidade de aposentadoria aos já filiados ao RGPS antes da entrada em vigor da referida EC, mas que ainda não tinham atingido o tempo mínimo de serviço, desde que cumpram um número maior de requisitos (requisito etário e pedágio) do que os previstos na norma permanente, ou seja, além da carência legal e dos 30 (trinta) anos de serviço, se homem, e 25 (vinte e cinco) anos de serviço, se mulher, deverá ainda atingir, pelo menos, 53 (cinquenta e três) e 48 (quarenta e

oito anos) de idade, respectivamente, se homem ou mulher, devendo, ainda, trabalhar 40% mais do tempo mínimo que faltava para se aposentar em 15/12/1998 (regra de transição).

Após, com a conversão da Medida Provisória 676/15 na Lei 13.183/15, houve a inclusão do artigo 29-C à Lei 8.213/91 estabelecendo que o segurado que preencher o tempo de contribuição poderá optar pela não incidência do fator previdenciário no cálculo de sua aposentadoria, quando o total resultante da soma de sua idade e de seu tempo de contribuição na data do requerimento administrativo, incluídas as frações, for igual ou superior a 95 pontos, se homem, ou 85 pontos, se mulher, observado o acréscimo de um ponto, conforme previsto no § 2º do mesmo artigo, bem como o tempo mínimo de contribuição, respectivamente, 35 e 30 anos.

Já a aposentadoria especial é uma modalidade de aposentadoria por tempo de serviço e está prevista no artigo 57, da Lei 8.213/91: "A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei."

Para o trabalho exercido até o advento da Lei nº 9.032/95, bastava o enquadramento da atividade especial de acordo com a categoria profissional a que pertencia o trabalhador, segundo os agentes nocivos constantes nos róis dos Decretos nº 53.831/64 e 83.080/79, cuja relação é considerada como meramente exemplificativa, sendo dispensável a elaboração de laudo pericial, exceto para a atividade em que havia a exposição a ruído.

Com a promulgação da Lei nº 9.032/95 passou-se a exigir a efetiva exposição aos agentes nocivos, para fins de reconhecimento da agressividade da função, através de formulário específico, nos termos da lei.

Somente após a edição da MP 1.523, de 11.10.1996, tornou-se legitimamente exigível a apresentação de laudo técnico a corroborar as informações constantes nos formulários SB 40 ou DSS 8030.

Legislação aplicável à época em que foram prestadas as atividades, e não a do momento em que requerida a aposentadoria ou implementadas as condições legais necessárias.

O PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário, documento emitido pela empresa contendo, além de informações administrativas, os registros das atividades desempenhadas pelo trabalhador durante o período laboral e os resultados das avaliações relativas ao ambiente de trabalho em que se dá a prestação de serviços, foi instituído pelo artigo 68, do Decreto nº 3.048/99, com alterações pelos Decretos nº 4.032/2001 e 8.123/13.

A partir de 01.01.2004, o PPP passou a ser o único documento exigido para fins de comprovação da exposição do segurado a agentes nocivos, inclusive ruído, em substituição ao formulário e ao laudo técnico pericial, conforme artigos 256, inciso IV e 272, § 1º, ambos da Instrução Normativa INSS/PREV nº 45, de 06/08/2010. Sendo que o PPP que contemple períodos laborados até 31.12.2003 também é idôneo à comprovação da atividade insalubre, dispensando-se a apresentação dos documentos outrora exigidos (artigo 272, § 2º, da Instrução Normativa INSS/PREV 45/2010).

No que se refere ao nível de ruído, deve prevalecer o comando do Decreto nº 53.831/64 que fixou em 80 dB o limite de exposição a ruídos, até a edição do Decreto nº 2.172, de 05.03.1997, que modificou esse limite para 90 dB. A partir da entrada em vigor do Decreto 4.882, em 18.11.2003, o limite de tolerância ao agente físico ruído foi reduzido para 85 decibéis, sem aplicação retroativa.

A exposição ao calor deve ser avaliada através do IBUTG - Índice de Bulbo Úmido Termômetro de Globo, medido por termômetro, verificando-se o local onde permanece o trabalhador e o período intermitente com períodos de descanso no próprio local de prestação de serviço. Sendo que, para cada tipo de atividade há um limite, conforme Quadro 1, do Anexo 3, da NR-15.

O uso do Equipamento de Proteção Individual não descaracteriza a condição especial do trabalho exercido pelo empregado, pois destinado à proteção da vida e da saúde do trabalhador. Além disso, inexistente qualquer prova nos autos de que o Equipamento de Proteção Individual eliminou completamente o agente agressivo.

No caso dos autos, o instituto requerido reconheceu administrativamente 28 anos 03 meses e 02 dias de tempo de contribuição do autor, até a data do requerimento administrativo formulado em 16/05/2016, indeferindo o pedido de aposentadoria (fls. 128/129).

Pois bem. Quanto ao reconhecimento de período de trabalho anotado em CTPS, o autor apresentou CTPS (fls. 31/72) contendo anotação do contrato de trabalho que não foi considerado pelo requerido: de 04/03/1980 a 08/03/1980, quando trabalhou como 'trabalhador rural' para TARUMÃ - EMPREITADAS RURAIS S/C LTDA (fl. 33). Assim, tal anotação deve ser considerada como tempo de contribuição do autor, pois possui todas as informações do contrato e está em ordem cronológica, devendo ser averbada pelo instituto requerido para todos os fins.

Apenas observo que, a comprovação das contribuições relativas à prestação de serviço não pode ser exigida da parte autora para a contagem do tempo de serviço em seu favor, eis que, a responsabilidade pela ausência de pagamento, "in casu", não pode ser atribuída ao empregado e sim ao empregador. Nesse sentido: (AC nº 93.03.3014001-0, Rel. Juíza Marli Ferreira, DJ 26-7-95, pág. 46109 e pág. 46110).

Quanto aos alegados períodos de labor especial, o PPP de fls. 79/80 demonstra que o autor laborou para PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAÚBA de 08/03/1993 a 21/10/2019, como 'guarda noturno e guarda municipal', no Setor de Segurança, 'reprimindo e prevenindo infrações penais contra interesses do Município, como contrando, tráfico de drogas, vandalismo; patrulhando ostensivamente ruas e avenidas; mantendo a fluidez e a segurança no trânsito; protegendo bens públicos, serviços e instalações', sem especificar os fatores de risco.

Ainda, as certidões de fls. 73, 117/123 e 580/585 demonstram que de 08/03/1993 a 31/07/1993 o autor exerceu a função de 'guarda noturno' pelo regime CLT e nos períodos de 02/08/1993 a 13/06/1994 e de 08/03/1995 a 21/10/2019 (data de elaboração do documento) exerceu a função de 'guarda municipal' pelo regime estatutário, com recolhimentos ao Instituto de Previdência de Embaúba - I.M.P.E até 16/05/2000 e, após, a partir de 17/05/2000 ao INSS.

A declaração de fl. 74 confirma o recebimento de adicional de periculosidade desde a data de sua admissão, em 08/05/1995; e as fichas financeiras de fls. 75/78 demonstram os vencimentos e recolhimentos do autor.

Já a perícia técnica realizada (fls. 586/602), após as análises das atividades realizadas pelo autor, concluiu que se ativou em atividades consideradas especiais, de modo habitual e permanente, não eventual nem intermitente, de 08/03/1993 a 31/07/1993, de 02/08/1993 a 13/06/1994 e de 08/03/1995 a 01/12/2018, quando se ativou como 'guarda civil municipal', em atividade enquadrada no código 2.5.7 do Decreto nº 53.831/64 e anexo 3 da Norma Regulamentadora NR-16.

Ainda, as atividades rurais exercidas pelo autor no período de 17/09/1986 a 15/04/1987 em estabelecimento agropecuário (fl. 35) devem ser reconhecidas como

especiais até o advento da Lei 9.032/95, ou seja, até 28/04/1995, pois tal atividade se enquadra nos rol do Decreto nº 53.831/64, item 2.2.1, bastando, como já dito, o enquadramento da atividade de acordo com a categoria profissionista e não sua efetiva exposição.

Portanto, as provas carreadas aos autos comprovam que o autor se ativou em atividades especiais, nos períodos de 17/09/1986 a 15/04/1987, de 08/03/1993 a 31/07/1993, de 02/08/1993 a 13/06/1994 e de 08/03/1995 a 01/12/2018, quando esteve exposto a agentes nocivos à sua saúde e integridade física, acima dos limites de tolerância estabelecidos pela legislação vigente. Sendo que, nos demais períodos, o autor não esteve exposto a fatores de risco, considerados como atividade especial.

Esclareço que não há limitação temporal para conversão do tempo de serviço laborado em condições especiais em tempo comum, pois, a partir da última reedição da MP nº 1.663, parcialmente convertida na Lei 9.711/98, a norma tornou-se definitiva sem a parte do texto que revogava o § 5º, do artigo 57, da Lei 8.213/91.

Também ressalto que o direito do autor não pode ser sonegado pela ausência de prévia fonte de custeio, o recolhimento dessa contribuição respectiva não pode ser atribuído ao trabalhador, pois cabe ao Estado a fiscalização do correto recolhimento pelo empregador.

Desse modo, computando-se apenas os períodos não concomitantes laborados em condições especiais, até a data do requerimento administrativo formulado em 16/05/2016, o autor não completa os 25 anos necessários à concessão da aposentadoria especial pretendida.

Contudo, como pleiteado inicialmente a reafirmação da DER e a concessão da aposentadoria especial a partir de 02/05/2018, nessa data o autor completou os 25 anos exercidos em atividades nocivas à sua saúde e integridade física, tempo suficiente para concessão da aposentadoria especial pretendida, que, nestes termos, deve ser concedida.

Por fim, ressalto que, no caso dos autos, não deve ser aplicada a penalidade prevista no artigo 57, § 8º, da Lei nº 8.213/91, que veda a continuidade do exercício de atividade sujeita a condições especiais, pois esta deve observada apenas a partir da efetiva implantação do benefício, que ocorrerá apenas após o trânsito em julgado da sentença.

Nesse sentido: "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IMPROVIDOS 1 - É desnecessário o desligamento para requerimento da aposentadoria especial. É verdade que o aposentado especial que retornar voluntariamente à atividade terá sua aposentadoria cancelada (art. 57, §8º c/c art. 46, Lei 8.213/90), isso não significa, entretanto, que desde o requerimento administrativo deva o segurado pedir seu desligamento para que possa fazer jus ao benefício da aposentadoria especial. 2 - Isso porque, em primeiro lugar, o art. 57, §2º da Lei 8.213/90 faz remissão ao art. 49 da mesma lei que prevê que a aposentadoria é devida da data do requerimento (art. 39, I, b) e art. 39, II). Além disso, seria temerário fazer tal exigência de desligamento ao trabalhador, diante da possibilidade de indeferimento de seu pedido administrativo. 3 - Portanto, não há qualquer violação ou afastamento da incidência do artigo 57, §8º da Lei nº 8213/91, como aduz o embargante. 4 - Embargos de declaração improvidos. (TRF 3ª Região, OITAVA TURMA, AC - APELAÇÃO CÍVEL - 2026762 - 0040335-27.2014.4.03.9999, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ STEFANINI, julgado em 20/03/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:03/04/2017)

III. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial deduzida por EDIVALDO MACIEL em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS para reconhecer o período de trabalho anotado na CTPS do autor, de 04/03/1980 a 08/03/1980;

reconhecer os períodos especiais laborados de 17/09/1986 a 15/04/1987, de 08/03/1993 a 31/07/1993, de 02/08/1993 a 13/06/1994 e de 08/03/1995 a 01/12/2018, determinar suas averbações para todos os fins; conceder o benefício de aposentadoria especial ao autor, desde 02/05/2018, quando completou o tempo de contribuição necessário ao recebimento do benefício, como acima justificado, com renda mensal inicial no valor de 100% do salário de benefício, nos termos do art. 57, parágrafo 1º, da Lei n. 8.213/91; e, ainda, condenar a ré a efetuar o pagamento das parcelas vencidas, monetariamente corrigidos mês a mês, e acrescidos de juros de mora, incidentes desde a citação, até o efetivo pagamento e, em consequência, resolvo o mérito com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

As prestações em atraso deverão ser pagas de uma só vez, observados os posicionamentos firmados na Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº 870.947 (Tema 810) e no Recurso Especial Repetitivo nº 1.492.221 (Tema 905), adotando-se, dessa forma, o IPCA-E nos processos relativos a benefício assistencial e o INPC nos feitos previdenciários. A taxa de juros deve incidir de acordo com a remuneração das cadernetas de poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09), conforme determinado na Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº 870.947 (Tema 810) e no Recurso Especial Repetitivo nº 1.492.221 (Tema 905).

Por se tratar de verba de caráter alimentar, os juros incidirão, se for o caso, durante o trâmite de precatório ou Requisição de Pequeno Valor (RPV), como determina o artigo 33, caput, c.c. o artigo 78, caput, ambos do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

Condeno o Réu, ainda, no pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, não incidindo sobre as parcelas vencidas após a data desta sentença (Súmula 111 do STJ), atento aos parâmetros dos artigos 82, 84 e 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil. Custas na forma da lei.

Sentença não sujeita ao duplo grau obrigatório, nos termos do artigo 496, § 3º do CPC, considerando que a soma das parcelas vencidas, com os acréscimos determinados, não atingirá o limite legal.

P.I.C.

Olímpia, 23 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA